CONTENTS

Preface (*Nataliya G. Markalova, Alexander I. Muranov*) 12

About Alexander Sergeevich Komarov 16

Boris O. Kozhevnikov
Brigadier of Lawyers (from the memories of the political officer) 22

Georgy M. Velyaminov
To the Anniversary of A.S. Komarov 39

Marina P. Bardina
Rules on Choice of Law Applicable to the Merits of the Dispute
for International Commercial Arbitration 41

William E. Butler
On the Recognition and Enforcement of Arbitral Awards
in the United States 63

Alexander J. Bělohlávek
Impartiality and Independence of Arbitrator and Its Disclosure Duty
in the Light of International Standards.....71

Elena N. Vasilieva
Application of the Provisions of the Civil Code of the Russian
Federation on License Agreements to Franchising Agreements 97

V.V. Veeder QC
Two International Commercial Arbitrations:
Jordan Investments v. SNE (Moscow (1958)),
Czarnikow v. Rolimpex (London (1976)) 129

Nina G. Vilkova
Model Contracts in the XXI Century: Present and Future 163

David Goldberg, Oleg Todua
Case for and against the Reform of the New York Convention.....174

Sir Roy Goode QC
The Cape Town Convention and Its Protocols:
Challenges in Defining the Convention's Sphere of Application 187

Alexey A. Dubinchin
Why Doesn't the United Kingdom Accede to the Vienna Convention on Contracts for the International Sale of Goods of 1980? 213

Alexey N. Zhiltsov, Anton V. Shagalov
Publication of Awards in International Commercial Arbitration 239

Olga N. Zimenkova, Daria O. Astakhova
Interpretation of the Grounds for Refusal of Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards under the New York Convention of 1958: The Practice of State Courts and "Delocalized" Arbitration (for the anniversary of the New York Convention of 1958 on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards) 260

Ivan S. Zykin
International Commercial Relations and Mediation: New Developments 288

Liubov V. Knyazeva
Stages and Forms of the Procedure to Recognize and Enforce Foreign Court Judgments on Recovery of Funds in the USA 309

Andrey I. Loboda
Development of Conflict of Laws of the USA: Drafting of the Third Restatement of Conflict of Laws by the American Law Institute 322

Annette Magnusson, Natalia Petrik
East Meets West in Stockholm 338

Liubov B. Maksimovich
International Conventions as a Source of Family Law 351

Nataliya G. Markalova
Carrier's Right to Freight for Carriage of Foreign Trade Cargos 364

Alexander I. Muranov
Arbitral Tribunal and Arbitration Institution Documents As Objects of Copyright Law in Russia *de lege lata* and *de lege ferenda* 397

Piotr Nowaczyk
Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards in Poland 430

Galina A. Pakerman
Modern Models of Bilateral Investment Treaties 443

Olena S. Perepelynska
Public Policy in the Ukrainian Legislation and Court Practice
on Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards 472

Olga P. Pleshanova
Arbitral Awards and Public Interests:
New Challenges to Exequatur 518

Evgeny A. Sukhanov
On the System of Civil (Private) Law 537

Sergey V. Tretyakov
German Conflict of Laws Doctrine and Globalization 546

Vladimir V. Khvalei
International Arbitration in the COMECON Countries 568

Kaj Hobér, Ulf Franke
Historical Bridge between East and West:
The 1977 Optional Clause Agreement 589

Roman M. Khodykin
Adverse Factual Inferences of the Court / Arbitral Tribunal 608

Andrey E. Sherstobitov
Liability for Harm Caused to Consumers by Defects in Goods
(Works, Services) 623

Vladimir M. Shumilov
Most-Favored-Nation Principle As a Principle of International Law 634

Alexander Sergeevich Komarov: Bibliography of Works 665

СОДЕРЖАНИЕ

Предисловие (*Н.Г. Маркалова, А.И. Муранов*) 14

Об Александре Сергеевиче Комарове 19

Б.О. Кожевников
Бригадир юристов (из воспоминаний замполита) 22

Г.М. Вельяминов
К юбилею А.С. Комарова 39

М.П. Бардина
Нормы о выборе права, применимого к существу спора,
для международного коммерческого арбитража 40

William E. Butler
On the Recognition and Enforcement of Arbitral Awards
in the United States 63

Александр Й. Белоглавек
Беспристрастность и независимость арбитра и его обязанность
уведомлять о наличии связей со сторонами в свете
международных стандартов 70

Е.Н. Васильева
Применение норм ГК РФ о лицензионном договоре
к договору коммерческой концессии 96

V.V. Veeder QC
Two International Commercial Arbitrations:
Jordan Investments v. SNE (Moscow (1958)),
Czarnikow v. Rolimpex (London (1976)) 129

Н.Г. Вилкова
Типовые контракты в XXI веке: настоящее и будущее 162

Дэвид Голдберг, Олег Тодуа
Реформа Нью-Йоркской конвенции: аргументы «за» и «против» 173

Sir Roy Goode QC
The Cape Town Convention and Its Protocols:
Challenges in Defining the Convention's Sphere of Application 187

А.А. Дубинчин
Почему Великобритания не присоединяется к Венской конвенции
о договорах международной купли-продажи товаров 1980 г.? 213

А.Н. Жильцов, А.В. Шагалов
Опубликование решений в международном коммерческом
арбитраже 238

О.Н. Зименкова, Д.О. Астахова
Толкование оснований для отказа в признании и приведении
в исполнение иностранных арбитражных решений по Нью-
Йоркской конвенции 1958 г.: практика государственных судов
и «делокализованный» арбитраж (к юбилею Нью-Йоркской
конвенции 1958 г. о признании и приведении в исполнение
иностранных арбитражных решений) 259

И.С. Зыкин
Международные коммерческие отношения и медиация:
новые явления в развитии 287

Л.В. Князева
Стадии и формы процедуры признания и приведения
в исполнение иностранных судебных решений о взыскании
денежных средств в США 308

А.И. Лобода
Развитие коллизионного права США: работа Американского
института права над проектом Третьего рестейтмента
международного частного права 321

Annette Magnusson, Natalia Petrik
East Meets West in Stockholm 338

Л.Б. Максимович
Международные конвенции как источник семейного
законодательства 351

Н.Г. Маркалова
Право перевозчика на фрахт за перевозку внешнеторговых грузов 363

А.И. Муранов
Документы третейских судов и арбитражных учреждений как объекты авторских прав в России *de lege lata* и *de lege ferenda* ... 396

Piotr Nowaczyk
Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards in Poland 430

Г.А. Пакерман
Современные модели двусторонних инвестиционных соглашений 442

Е.О. Перепелинская
Публичный порядок в законодательстве и судебной практике Украины по вопросам признания и приведения в исполнение иностранных арбитражных решений 471

О.П. Плешанова
Арбитражные решения и публичные интересы: новые вызовы экзекватуре 517

Е.А. Суханов
О системе гражданского (частного) права 537

С.В. Третьяков
Германская коллизионная доктрина и глобализация 546

В.В. Хвалей
Международный арбитраж в странах СЭВ 568

Kaj Hobér, Ulf Franke
Historical Bridge between East and West: The 1977 Optional Clause Agreement 589

Р.М. Ходыкин
Неблагоприятные выводы суда / арбитражного трибунала о фактических обстоятельствах дела 607

А.Е. Шерстобитов
Ответственность за вред, причиненный потребителям недостатками товаров (работ, услуг) 622

В.М. Шумилов
Принцип наибольшего благоприятствования как принцип международного права 633

Александр Сергеевич Комаров: библиография трудов 665